

Produkty pochodzenia zwierzęcego – oznacza żywność pochodzenia zwierzęcego (w tym miód i krew), zymazę, szkarłupnie, ostonice, ślimaki morskie przeznaczone do spożycia przez ludzi oraz inne zwierzęta przeznaczone do przygotowania w celu dostarczenia ich żywej postaci konsumentowi finalnemu.

#### ROZPORZĄDZENIE 1069/2009

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego – oznaczają całe zwierzęta lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie.

#### USTAWA O OCHRONIE ZDROWIA ZWIERZĄT I ZWALCZANIU CHOROÓB ZAKAŻNYCH

Urzędowy lekarz weterynarii – lekarz weterynarii o którym mowa w przepisach o IW lub lekarz weterynarii wyznaczony przez organ centralny (lub inny upoważniony organ) innego niż RP państwa członkowskiego UE albo państwa trzeciego.

Weterynaryjny numer identyfikacyjny – numer nadawany podmiotom przez organ Inspekcji Weterynaryjnej służący do identyfikacji produktów pochodzenia zwierzęcego wytworzonych przez te podmioty.

Umieszczanie na rynku – oznacza przechowywanie lub prezentacje w celu sprzedaży, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, dostarczanie lub każdy inny sposób wprowadzania na rynek Wspólnoty z wyjątkiem sprzedaży detalicznej.

Handel – swobodny obrót pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Handlowy Dokument Identyfikacyjny (HDI) – dokument dołączony do partii wysyłkowej pozwalający zidentyfikować te partie, wysyłającego i odbiorcę tej partii.

Świadectwo Zdrowia – dokument wydany przez urzędowego lekarza weterynarii, poświadczający stan zdrowotny zwierzęcia lub zwierząt oraz stan zdrowotny stada z którego te zwierzęta pochodzą albo jakość zdrowotną produktu pochodzenia zwierzęcego. *Należy 72h, 28dni dla zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych*

#### ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625 Z DNIA 15 MARCA 2017 R.

Kontrole urzędowe – oznaczają czynności przeprowadzane przez właściwe organy, jednostki upoważnione lub osoby fizyczne, którym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przekazano pewne zadania w ramach kontroli urzędowych, podejmowane w celu weryfikacji

- przestrzegania przez podmioty niniejszego rozporządzenia oraz przepisów, o których mowa w art. 1 ust. 2; oraz
- czy zwierzęta lub towary spełniają wymogi określone przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2, w tym wymogi określone do celu wydawania świadectw urzędowych lub poświadczeń urzędowych.

Zagrożenie - oznacza czynnik lub warunek, który może mieć niepożądany skutek dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dobrostanu zwierząt lub środowiska.

Ryzyko - oznacza funkcję prawdopodobieństwa wystąpienia – w wyniku zagrożenia – niepożądanych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dobrostanu zwierząt lub dla środowiska oraz stopnia ciężkości tych skutków.

Urzędnik certyfikujący - oznacza

- urzędnika właściwych organów upoważnionego do podpisywania świadectw urzędowych wydawanych przez takie organy; lub
- inną osobę fizyczną upoważnioną przez właściwe organy do podpisywania świadectw urzędowych, zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Świadectwo urzędowe – oznacza dokument w formie papierowej lub elektronicznej podpisany przez urzędnika certyfikującego oraz stanowiący zapewnienie o zgodności z co najmniej jednym z wymogów określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Poświadczenie urzędowe – oznacza etykietę, znak lub inną formę poświadczenia wydanego przez podmioty będące pod nadzorem właściwych organów w ramach przeprowadzonych w tym celu kontroli urzędowych lub wydanego przez

same właściwe organy oraz stanowiącego zapewnienie o zgodności z co najmniej jednym z wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu lub w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Urzędowy lekarz weterynarii – oznacza lekarza weterynarii wyznaczonego przez właściwe organy, będącego ich pracownikiem lub nie, odpowiednio wykwalifikowanego do przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz stosownymi przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2.

## Badanie przedubojowe

### Przepisy prawne – badanie przedubojowe

- Rozporządzenie 853/2004 z dn. 29 kwietnia 2004r. Ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego
- Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017r.
- Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019r. → opisane badanie poubojowe (wykonawcze do poprzedniego)
- Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. W sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)
- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 z dnia 16.12.2020
- Rozporządzenie delegowane komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r.
- Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji zwierząt weszła w życie 6 stycznia 2023r.!!!!
- INSTRUKCJA Głównego Lekarza Weterynarii nr BP.0200 1.11.2022 w sprawie sposobu dokumentowania wyników badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa oraz w sprawie analizy i weryfikacji danych zawartych w dokumentacji.

### Przepisy prawne – identyfikacja i znakowanie zwierząt

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/963 z dnia 10 czerwca 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 i (UE) 2019/6 w odniesieniu do identyfikacji i rejestracji koniowatych oraz określające identyfikacyjnych dla tych zwierząt (Tekst mający znaczenie dla wzory dokumentów EOG)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/577 z dnia 29 stycznia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 w odniesieniu do treści i formatu informacji niezbędnych do stosowania art. 112 ust. 4 i art. 115 ust. 5, które mają być zawarte w unikalnym dożywotnim dokumencie identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów środków identyfikacji dla bydła, owiec i kóz, świń, jeleniowatych, wielbłądowatych koniowatych oraz szczegółowej specyfikacji technicznej tych środków Dz.U. 2023 Poz. 22 (Dz.U.2025 Poz. 26)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru paszportu bydła Dz.U. 2023 poz. 4

### Przepisy prawne – ochrona zwierząt

Rozp. Rady (WE) 1/2005 z dn. 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) Nr 1255/97 - Dz. Urz. WE L 3 z dn. 05.01.2005 r., str. 1

Rozp. Rady (WE) 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) Nr. 1255/97 – Dz. Urz. WE L 3 z dn. 05.01.2005r. str. 1

Rozp. Rady (WE) 1099/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania – Dz. Urz. WE L 303 z dnia 18.11.2009r., str. 1

## Źródła powszechnie obowiązującego prawa:

- Konstytucja
- Ustawy
- Rozporządzenia
- Ratyfikowane umowy międzynarodowe

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt – Dz. U. 1997 nr 111 poz. 724 (Dz. U. 2003 poz. 1590)

Rozporządzenie MRiRW z dn. 9 września 2004r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt – Dz. U. z 2004r. Nr 205 poz. 2102 wraz z późn. Zm. (Dz. U. 2021 poz. 1033)

Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie postępowania przy:

- Zatwierdzaniu przewoźników oraz środków transportu
- Drogowego wykorzystania do przewozu zwierząt
- Kontroli przewoźników
- przeprowadzaniu kontroli wykonywania transportu drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu oraz w sprawie raportowania z przeprowadzanych w tym zakresie kontroli

Instrukcja BP 0200.1.2.2022 w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz raportowania o kontrolach przeprowadzanych w zakresie dobrostanu.

### Plan badania sanitarno-weterynaryjnego

- badanie przedubojowe (inspectio ante mortem)
- badanie poubojowe (inspectio post mortem)
  - **badanie makroskopowe**
    - **obowiązkowe** → rutynowe, które musi odbyć się w przypadku każdego uboju, co jest nakazane, możliwość rozszerzenia pewnych procedur żeby lepiej ocenić → procedury dodatkowe
    - **nadzwyczajne lub szczegółowe** → nigdzie nie ma w aktach prawnych, w przypadku wątpliwości lub sytuacjach wyjątkowych, badanie węzłów chłonnych
  - **badanie dodatkowe (uzupełniające)** → pozwala wykluczyć albo dopuścić mięso do obrotu
    - **badanie na włośnię** → obowiązkowe dla świń, dzików, koni oraz innych hodowlanych i dzikich gatunków zwierząt zagrożonych zarażeniem włośnią (np. niedźwiedzie, nutrie, morsy, krokodyle)
    - **badania mikrobiologiczne**
    - **badania pomocnicze** → określenie: pH, wodnistości, stopnia wykrwawienia, badanie organoleptyczne: barwa, konsystencja, smak, zapach
- wydanie oceny sanitarno-weterynaryjnej i znakowanie mięsa

### Cel badania sanitarno-weterynaryjnego

- **ochrona zdrowia człowieka** przed zakażeniami, zatruciami pokarmowymi i inwazjami pasożytniczymi
- **przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt**
- **ochrona konsumenta** przed spożywaniem mięsa o nieodpowiedniej wartości odżywczej i nieprawidłowej jakości organoleptycznej

**BADANIE PRZEDUBOJOWE – ROZPORZĄDZENIE 2017/625** - oznacza przeprowadzaną przed ubojem weryfikację spełnienia wymogów dotyczących zdrowia ludzkiego oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt, w tym w stosownych przypadkach → badanie kliniczne każdego zwierzęcia, oraz weryfikację informacji dotyczących łańcucha pokarmowego, o których mowa w zał. II sekcja III do rozp. (WE) Nr 853/2004

### Badanie przedubojowe wykonuje -2017/625

- urzędowy lekarz weterynarii – oznacza lekarza weterynarii wyznaczonego przez właściwe organy, będącego ich pracownikiem lub nie, odpowiednio wykwalifikowanego do przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz stosownymi przepisami o których mowa w art. 1 ust. 2

- **urzędowy pracownik pomocniczy** – oznacza przedstawiciela właściwych organów wyszkolonego zgodnie z wymogami określonymi na mocy art. 18 i zatrudnionego w celu wykonywania pewnych zadań w ramach kontroli urzędowych lub pewnych zadań związanych z innymi czynnościami urzędowymi

**W przypadku badania przedubojowego pracownik pomocniczy może wykonywać**

- na odpowiedzialność urzędowego lekarza weterynarii → oznacza, że urzędowy lekarz weterynarii zleca wykonanie czynności urzędowemu pracownikowi pomocniczemu
- pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii → oznacza, że czynność jest wykonywana przez urzędowego pracownika pomocniczego na odpowiedzialność urzędowego lekarza weterynarii, a urzędowy lekarz weterynarii jest obecny w obiekcie w czasie niezbędnym do wykonania tej czynności

Badanie przedubojowe przeprowadzane w rzeźni przez **urzędowego lekarza weterynarii**, któremu w kwestiach selekcji wstępnej zwierząt mogą pomagać przeszkoleni w tym celu **urzędowi pracownicy pomocniczy**.

W odniesieniu do **drobiu i zajęczaków**, badanie przedubojowe przeprowadzone przez urzędowego lekarza weterynarii **pod nadzorem** urzędowego lekarza weterynarii lub w przypadku gry zastosowano wystarczające zabezpieczenia na odpowiedzialność urzędowego lekarza weterynarii.

**Właściwy organ może, na podstawie analizy ryzyka, zezwolić, by (2017/625):**

personel rzeźni w zakładach dokonujących uboju drobiu lub zajęczaków- pomagał w wykonywaniu zadań związanych z kontrolą urzędową, o których mowa w ust. 2 (ustęp ten m.in. dotyczy badania przedubojowego), lub gatunków zwierząt - wykonywał konkretne zadania w zakresie w zakładach dokonujących uboju innych pobierania próbek i badań związanych z tą kontrolą, pod warunkiem że ten personel:

- działa niezależnie od personelu produkcyjnego rzeźni;
- został odpowiednio przeszkolony do wykonywania tych zadań; oraz
- wykonuje te zadania w obecności urzędowego lekarza weterynarii lub urzędowego pracownika pomocniczego i zgodnie z ich poleceniami.

**Badania przedubojowe** mogą być przeprowadzane przez urzędowego pracownika pomocniczego **pod nadzorem** urzędowego lekarza weterynarii **w odniesieniu do gatunków innych niż drób i zajęczaki**, pod warunkiem że procedury stosowane w rzeźni spełniają następujące kryteria i warunki (2017/625):

- **zadania** w ramach badań przedubojowych mają **charakter czysto praktyczny** i dotyczą wyłącznie **jednej** z następujących czynności lub większej ich liczby:
  - **sprawdzenie, czy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze spełnia wymogi w zakresie informacji dotyczących łańcucha żywnościowego i w zakresie kontroli tożsamości zwierzęcia;**
  - **preselekcja zwierząt wykazujących ewentualne nieprawidłowości** w odniesieniu do wymogów w zakresie zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt;
- urzędowy lekarz weterynarii jest niezwłocznie powiadamiany przez urzędowego pracownika pomocniczego przeprowadzającego badanie, jeżeli zaobserwowano lub podejrzewa się ewentualne nieprawidłowości, po czym urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza badanie przedubojowe osobiście; oraz
- urzędowy lekarz weterynarii regularnie sprawdza, czy urzędowy pracownik pomocniczy prawidłowo wykonuje swoje zadania.

**Badania przedubojowe** na **wszystkich gatunkach** mogą być przeprowadzane przez urzędowego pracownika pomocniczego w rzeźni **na odpowiedzialność** urzędowego lekarza weterynarii, pod warunkiem że spełnia (2019/624):

- **badanie przedubojowe zostało już przeprowadzone** przez urzędowego lekarza weterynarii **w gospodarstwie pochodzenia**
- urzędowy lekarz weterynarii **jest niezwłocznie powiadamiany** przez urzędowego pracownika pomocniczego przeprowadzającego badanie, jeżeli zaobserwowano lub podejrzewa się ewentualne nieprawidłowości, po czym urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza badanie przedubojowe osobiście;

- urzędowy lekarz weterynarii regularnie sprawdza, czy urzędowy pracownik pomocniczy prawidłowo wykonuje swoje zadania

#### Brak odstępstw (2019/624):

*(tylko lek. wet. może badać)*

- do zwierząt poddanych ubojowi z konieczności
- do zwierząt, u których podejrzewa się chorobę lub stan, który może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi
- do bydła pochodzącego ze stad, które nie zostały uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy lub których status oficjalnie wolnych od gruźlicy został zawieszony;
- do bydła pochodzącego ze stad oraz owiec i kóz pochodzących z gospodarstw, które nie zostały uznane za oficjalnie wolne od brucelozы lub których status oficjalnie wolnych od brucelozы został zawieszony;
- w przypadku wystąpienia ognisk chorób zwierząt u zwierząt pochodzących z regionu zdefiniowanego w art. 2 dyrektywy Rady 64/432/EWG (9), w którym stosuje się ograniczenia dotyczące zdrowia zwierząt zgodnie z prawodawstwem Unii;
- do zwierząt poddanych bardziej rygorystycznym kontrolom ze względu na rozprzestrzenianie się nowo występujących chorób lub określonych chorób ujętych w wykazie prowadzonym przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt.

#### Badanie przedubojowe (2019/627)

- wszystkie zwierzęta przed ubojem poddawane są badaniu przedubojowemu. Badanie może być jednak ograniczone do reprezentatywnej próby ptaków z każdego stada drobiu i reprezentowanej próby zajęczaków z każdego gospodarstwa pochodzenia zajęczaków.
- Badanie przedubojowe następuje **w ciągu 24h po przybyciu zwierząt do rzeźni i w czasie krótszym niż 24h przed ubojem**. Urzędowy lekarz weterynarii może wymagać przeprowadzenia dodatkowego badania przedubojowego w dowolnym innym czasie.

#### W ramach badania przedubojowego w szczególności ustala się, czy w przypadku konkretnego badanego zwierzęcia występują jakiegokolwiek oznaki (2019/627):

- Że zdrowie i dobrostan zwierzęcia zostały narażone na szwank
- Stanu, nieprawidłowości lub choroby, z powodu których świeże mięso staje się niezdatne do spożycia przez ludzi lub które mogłyby mieć niepożądany skutek dla zdrowia zwierząt, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wykrywanie chorób odzwierzęcych oraz chorób zwierząt, w odniesieniu do których w rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące zdrowia zwierząt
- Stosowanie zakazanych lub niedozwolonych substancji, niewłaściwego stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych lub obecności pozostałości chemicznych lub zanieczyszczeń

W ramach badania przedubojowego sprawdza się, czy podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze wypełniają obowiązek polegający na zapewnieniu, aby zwierzęta miały czyste skórę lub runo, tak aby uniknąć wszelkiego niedopuszczalnego ryzyka zanieczyszczenia świeżego mięsa podczas uboju.

Urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza badanie kliniczne wszystkich zwierząt, które ewentualnie zostały odizolowane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze lub urzędowego pracownika pomocniczego w celu poddania ich dokładniejszemu badaniu przedubojowemu.

#### Właściwy organ może zezwolić na przeprowadzenie badania przedubojowego zwierząt przeznaczonych do uboju w gospodarstwie (2019/624)

#### W odniesieniu do wszystkich gatunków stosuje się następujące kryteria i warunki (2019/624):

- Przeprowadzane są kontrole rejestrów lub dokumentacji w gospodarstwie pochodzenia, w tym weryfikacja informacji dotyczących łańcucha żywnościowego
- Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze ułatwia indywidualne badanie zwierząt, jeżeli jest to wymagane
- Badanie przedubojowe na terenie gospodarstwa pochodzenia obejmuje badanie kliniczne zwierząt w celu ustalenia czy: